

1500019-07.2021.8.26.0515

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Comarca: Rosana

Foro: Foro de Rosana

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021270/2021 - 01º D.P. ROSANA, 15842557 - 01º D.P. ROSANA, 18/21/342 - 01º D.P. ROSANA, 2021270 - 01º D.P. ROSANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR CESAR DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rosana

Foro de Rosana

Vara Única

Rua Curimbatá, 788/802, Primavera-SP - cep 19274-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500019-07.2021.8.26.0515 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500019-07.2021.8.26.0515

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021270/2021 - 01º D.P. ROSANA, 15842557 - 01º D.P. ROSANA, 18/21/342 - 01º D.P. ROSANA, 2021270 - 01º D.P. ROSANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR CESAR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Vistos.

JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 17h10min, na via 960, nº 60, no distrito de Primavera, nesta cidade e comarca de Rosana, o denunciado tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 20 (vinte) porções de maconha, com peso líquido total de 39,05g.

O acusado foi notificado (fls. 264) e ofereceu defesa prévia (fls. 190/207).

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2021 (fls. 267/270).

O acusado foi citado (fls. 311).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, com aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fez considerações quanto à dosimetria.

De seu turno, a Defesa requereu a absolvição do acusado ou, ainda, a descCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas. Fez pedidos quanto à dosimetria da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação transcorreu sem máculas e está em termos para sentença.

O caso é de procedência da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, auto de exibição e apreensão de fls. 09, auto de constatação preliminar de fls. 10, exame químico-toxicológico de fls. 157/159, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC), e laudo pericial de fls. 238/259.

Por sua vez, a autoria restou demonstrada pela prova testemunhal colhida em Juízo. O acusado, em seu interrogatório, negou a traficância. Afirmou que estava na frente de casa e viu a viatura na esquina. Entrou em casa. Eles aceleraram a viatura e o pegaram. Depois ficou na porta de casa com dois policiais, enquanto outros entraram na casa. Não sabe se o seu pai autorizou a entrada. A droga encontrada era sua, mas era para uso próprio. Já passou por tratamento para vício. Não deu explicações quanto às mensagens obtidas em seu celular, reafirmando apenas que não vendeu drogas.

A negativa do acusado, porém, ficou isolada das demais provas produzidas nos autos. Realmente, a testemunha João Paulo de Farias Assis, policial militar, contou que estava em Primavera para apoio às viaturas locais no patrulhamento. Abordaram usuários de drogas que afirmaram que, nas proximidades da faculdade, um indivíduo conhecido como Juninho estaria traficando. Juninho seria uma pessoa morena e franzina. Encontraram o acusado na porta de sua casa. Ao avistar a viatura, o acusado entrou correndo em sua casa. Chamaram o acusado e ele voltou ao portão. O pai do acusado autorizou a entrada na residência. Encontraram uma quantidade de maconha, que o acusado afirmou que era para uso próprio. A casa do acusado fica a uns 50 metros da faculdade.

No mesmo sentido, foi o relato de seu colega de farda, Helmuth Gust Filho, que afirmou que, durante abordagens de rotina, haviam recebido denúncias de que Juninho vendia drogas em sua casa, nas proximidades da faculdade. Ao ver a viatura, ele entrou rapidamente em casa. O chamaram e ele retornou para a calçada. Com ele nada foi encontrado. O pai do acusado também saiu da casa e autorizou que realizassem busca na residência. No quarto de Junior encontraram, dentro de uma bolsa, 20 porções de maconha já embaladas. No momento dos fatos, o acusado afirmou que a droga era para uso próprio.

Como é cediço, o depoimento dos policiais, que corroboraram os fatos narrados na denúncia, merece credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos, ainda mais porque milita em seu favor a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade. Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)" (TJSP -

Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 - Des. Rel. De Paula Santos - j. em 05/03/2015).

No mais, a quantidade de droga apreendida, somada à forma que estava embalada e às mensagens extraídas do celular do acusado (fls. 254/259 – diálogos em que o acusado combina de entregar droga a terceiros e de receber o respectivo pagamento), demonstra sua destinação à traficância, sendo desnecessária a visualização, pelos milicianos, da prática de atos de mercancia, bastando que o agente trouxesse ou guardasse a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado. Desse modo, forçoso reconhecer que restou configurada a prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois o acusado ali tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De seu turno, ainda que o acusado seja usuário dos entorpecentes que guardava em sua residência, tal fato não infirma a prova da acusação, já que é comum usuários traficarem para sustentar o vício. Assim, não há se falar na pretendida desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Passo, então, à dosimetria da pena.

Reza o art. 42 da Lei nº 11.343/06 que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. Assim, na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, eis que a natureza da droga não é especialmente nociva à saúde pública e a quantidade apreendida (39g) não é excessiva. No mais, o réu é primário, não ostenta Maus antecedentes e as demais circunstâncias do delito são normais ao tipo.

Na segunda fase, não estão presentes agravantes. Não há atenuantes, sendo de se ressaltar que não há se falar em confissão, uma vez que o acusado confessou infração penal menos grave, e, nos termos da Súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Assim, fica mantida a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Aplicável, porém, a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado é primário, não apresenta antecedentes criminais e não há nos autos prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Consideradas a quantidade e natureza da droga, aplico a redução em seu patamar máximo de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, estes fixados em seu patamar mínimo, à míngua de informações sobre a capacidade financeira do acusado.

Diante da primariedade do acusado e à vista da espécie do crime perpetrado, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito, neste momento, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da sanção ora aplicada, ainda mais considerando a quantidade de pena imposta, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Igualmente, poderá o réu apelar em liberdade, considerando as penas impostas e o regime fixado, bem como o fato de que respondeu solto ao processo.

Presentes os pressupostos do artigo 44, do Código Penal, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é o réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, e em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, também a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, haja vista que tal pena afigura-se de todo suficiente para prevenção e reprovação do delito perpetrado. Em razão da pena aplicada e da substituição operada, deixo de suspender da pena, nos termos do disposto no artigo 77, caput e inciso III, do Código Penal.

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo a pena corporal SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, e em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com fins sociais, também a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Declaro perdidos os objetos apreendidos nos autos, pois o conjunto probatório revela serem utilizados para a prática do crime. Após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade responsável para que possam ser tomadas as providências cabíveis para destinação/destruição do bem.

Custas pelo réu, deferida na oportunidade a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Primavera, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA